

RECURSO CÍVEL Nº 5063070-91.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ALESSANDRA DOS SANTOS CARVALHO (REPRESENTANTE) (AUTOR)

RECORRENTE: BRENO CARVALHO AGUIAR (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MERO INCONFORMISMO COM A MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO A SANAR. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para fins de prequestionamento, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025.

5063070-91.2024.4.02.5101

510015584313 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5063070-91.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ALESSANDRA DOS SANTOS CARVALHO (REPRESENTANTE) (AUTOR)

RECORRENTE: BRENO CARVALHO AGUIAR (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração tempestivos opostos pela parte autora contra o julgamento colegiado de evento 65, que alega ser omisso. Pede-se o saneamento do vício, bem como o prequestionamento dos dispositivos alegadamente violados.

VOTO

Pela leitura das razões recursais, vê-se que os argumentos delineados pela parte embargante, no sentido de que o julgamento da Turma é omisso, apenas demonstram seu inconformismo com a manutenção da sentença de improcedência do pedido. Não há, todavia, vícios de fundamentação a sanar.

Por outro lado, quanto ao prequestionamento, assevero que os dispositivos apontados nos embargos não restaram violados, diante da fundamentação esboçada na decisão recorrida.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para fins de prequestionamento, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes.

5063070-91.2024.4.02.5101

510015584312 .V3

